ان دعى الى دعوة وان لم يدع يصح لا يصير صائما بهذه النية فان اصبح فى رمضان لا ينوى صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان الاظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأى ان الفجر لم يطلع لا بأس به اذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وان كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الاكل ولا يجوز الافطار بالتحرى فى ظاهر الرواية وان اراد ان يعتمد فى التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به اذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية (قوله ولا يخلو مسلم عن هذا) أى عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا التسحر فى رمضان نية (قوله الا ماند) كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله الى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك (قوله وليس النطق باللسان شرطا) الا أن التلفظ بها سنة كما فى الحدادى أى سنه المشايخ كما فى تحفة الاخيار (قوله ونفى صيام من لم يبيت النية) اى فى قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم (قوله نفى كمال) يدل له ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده أعرابى برؤية الهلال قال لرجل أذن فى الناس من اكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم (قوله ولو نهارا الى ما قبل نصف النهار) المراد انه من الليل الى هذا الوقت ظرف النية فتى حصلت فى جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وان نوى الصوم من النهار ينوى انه صائم من اوله حتى لو نوى قبل الزوال انه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموى وانما تجوز قبل الضحوة اذا لم يوجد قبلها ما ينافى الصوم كاكل وشرب وجماع ولو ناسيا فان وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوى (قوله احتياطا) اى انما اشترط وجود النية فى اكثر النهار ولم تكف اذا وجدت فى نصفه للاحتياط فى امر العبادة (قوله وبه) اى بوجود النية فى اكثر النهار (قوله للاكثر) الاولى حذفه (قوله وخص هذا بالصوم) اى خص اجزاء النية اذا وجدت فى الاكثر (قوله لانهما اركان) أى متعددة (قوله بالعقد على اداتها) فيه أن العقد هو النية فالاولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير فى قرانها يرجع الى النية ويحتمل ان الباء للتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج (قوله فلم يقع عبادة) الضمير يرجع الى الخالى عن النية المفهوم من قوله والاخلا اى العبادة ذات الاركان وهى لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة (قوله احترازا عن ظاهر عبارة القدورى) وهى قوله ما بينه اى طلوع الفجر وبين الزوال اه فان ظاهرها يفيد أنها اذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى ان تصح وليس كذلك وانما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لان المراد منها من الزوال الى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فاذن لا خلاف والاولى نصب احترازا ليكون علة لقوله قلنا (قوله من ابتداء طلوع الفجر) ويكون من أول استطارة الضوء فى أفق المشرق الى غروب الشمس ومثله اليوم أى ان النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس (قوله لا عندها) لان النية حينئذ لم توجد فى الاكثر (قوله لان النهار الخ) جعل فى غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها (قوله على ما عند) اى على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ (قوله فيفوت الخ) اى لو اعتبرنا النهار لغة على ما قال وقلنا ان النية تصح قبل نصفه افات شرط الصحة وهو وجود النية فى أكثر اليوم (قوله بوجودها قبيل

ولا يخلو مسلم عن هذا فى ليالى شهر رمضان الا ماند وليس النطق باللسان شرطا ونفى صيام من لم يبيت النية نفى كمال فتصح النية ولو نهارا (الى ما قبل نصف النهار) لان الشرط وجود النية فى أكثر النهار احتياطا وبه توجد فى كله حكما للاكثر وخص هذا بالصوم لخروج الحج والصلاة لانهما اركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء والاخلا بعض الاركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه وانما قلنا الى ما قبل نصف النهار تبعا للجامع الصغير (على الاصح) احترازا عن ظاهر عبارة القدورى وانما قال (ونصف النهار من) ابتداء (طلوع الفجر الى) قبيل (وقت الضحوة الكبرى) لا عندها لان النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس الى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل